

주 의 요 구

【16】

제 목 계약업무 부적정
소 관 부 서 ○○○○권역본부
구 분 계약관리업무
내 용

1. 업무 개요

대리 ㉠㉠㉠, □□영업소 소장 ㉡㉡㉡은 ○○○○권역본부에서 2023. 1. 1.부터 2025. 2. 16.까지⁶⁾ 「계약규정」 및 「계약업무시행세칙」에 따라 계약업무를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다)」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원은 계약을 체결할 때는 계약의 목적, 계약금액, 계약보증금 등이 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 한다.

「계약업무시행세칙」 제15조(수의계약) 제1항에 따르면 계약부서의 장은 「계약사무 운영규정」 또는 「계약사무규칙」 또는 「국가계약법」에 따른 수의 계약을 집행하고자 할 경우에는 추정가격이 2천만 원 미만이라도 계약의 목적과 성질상 필요한 경우에는 2인 이상의 견적을 받아 회사에 유리한 업체를 계약대상

6) 대리 ㉠㉠㉠: 2023. 1. 1.~2023. 7. 13.
소장 ㉡㉡㉡: 2024. 2. 1.~2025. 2. 16.

자로 선정할 수 있으며,

동 세척 동 조 제2항에 따라 견적에 의한 수의계약을 집행하는 때에는 업체 제출 견적서를 받아 수의견적을 실시하며, 이 경우에는 제1항 제2호의 경우 ‘수 의견적 비교조서(별지 제7호 서식)’을 작성하여야 한다.

또한, 동 세척 제37조(계약보증금)에 따르면 「국가계약법 시행령」 제50조 제6항에 따라 계약보증금 납부를 면제하는 경우, 계약상대자로부터 ‘계약보증금 납부면제 및 지급각서(별지 제11호 서식)’를 제출받아야 하며,

동 세척 제57조(하자보수보증금)에 의해 계약부서의 장은 제53조에 따라 준공 대가를 지급할 때는 계약상대자가 하자보수보증금을 납부하게 하여야 한다. 다만, 「국가계약법 시행령」 제62조 제4항에 따라 하자보수보증금 납부를 면제할 수 있으며, 이 경우 계약상대자에게 ‘하자보수보증금 납부각서(별지 제13호 서식)’을 제출받아야 한다.

그리고, 「취업규정」 제9조(성실의무)에 따르면 직원은 회사의 제 규정을 성 실히 지키고 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고,

「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 따라 기타 직원 또는 직원이 속 한 기관이 책임과 의무를 다하지 못한 때 구두 또는 서면으로 주의·경고 처분을 할 수 있다.

따라서 ○○○○권역본부는 계약업무 수행 시 2천만 원 미만의 소액수의계약 에 대해서 2인 이상의 견적을 받아 계약금액의 적정성을 확보하고, 업체 선정의 객관성과 투명성을 높여야 하며, 이를 통해 비용 절감은 물론 보다 우수한 품질의 제품을 선택할 수 있는 기반을 마련할 수 있으므로, 견적서 기재 내용의 정확성에

대한 철저한 검증이 요구된다. 또한, 관련 법령 및 사규에 따라 계약 관련 제반 서류를 작성할 때는 항목 및 금액 등을 명백하게 기재하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사실에서 실시한 2025년 ○○○○권역본부 종합감사 시, 협정서와 계약보증금 납부면제 및 지급각서상 계약보증금이 [표 1]과 같이 상이하게 작성되어 계약조건의 일관성이 결여되며 신뢰성이 저해되는 문제점을 야기하였다.

[표 1] 협정서와 계약보증금 납부면제 및 지급각서

□ 구매개요 : 센터 및 영업소 소모품(복사용지)구매 □ 납품장소 : 대구경북센터 및 권내영업소 □ 대금지급 : 검사·검수 후 청구에 의한 대금 지급, 선금 없음 □ 지체상금률 : 0.075%/일 □ 하자보증 : 검수입고 완료일로부터 1년, 계약금액의 2% 위 계약을 체결함에 있어 협정상대자는 일반조건 및 제조건을 수락하고, 상기 기일내에 감독관의 과업지시에 따라 성실히 과업을 수행할 것을 약속하며, 본 계약에 따른 계약보증금 금324,400원(금상십이만사천사백원)은 면제되었으나 계약보증금 환수 사유 발생 시에는 납부 기간 이내에 즉시 현금으로 납부할 것을 약속합니다.	본인은 귀사와 상기 구매 계약을 체결함에 있어 계약보증금 금상십이만사천오백정(W324,500)을 면제받으나 당사의 계약불이행 등 기타 계약조건을 위반함으로써 인하여 본 계약을 해지하고 귀 사에게 계약보증금을 환수하여야 할 사유가 발생하여 해당금액의 납부고지서를 발부하면 동 고지서상의 계약보증금을 납부기한 이내에 이의없이 현금으로 납부하겠음을 약속합니다. 2024. 5. 27. 주 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 235, 2층 218호(남산센트럴자이) 실 호 : 兩두루헬스한세심
2024. 5. 27. 체결된 계약 협정서	2024. 5. 27. 체결된 계약 계약보증금 납부면제 및 지급각서

그리고, 비교견적서 검토 결과 사업자번호가 없는 견적서 2건[표 2-1], 계약당시 이미 폐업된 사업자로 발급된 견적서 1건이 [표 2-2]와 같이 확인되었다. 이는 실질적인 결정을 통한 가격의 적정성 확보와 계약의 투명성과 공정성을 확보하려는 목적에 부합하지 않는다.

[표 2-1] 사업자번호 누락 비교견적서

견 적 서 한국도로공사 서비스 귀하 다 해 건 설 뽀 아래와 같이 견적 합니다. 공사명 : 배천, 근위, 경주, 성주 단일교체작업 2023년 04월 20 일 공사금액 : 一金 九百貳拾萬圓 원정 PHONE 053-424-7300 / FAX 053-424-7301	견 적 서 비교견적 한국도로공사 서비스 귀하 다 해 건 설 뽀 아래와 같이 견적 합니다. 공사명 : 대구광역시 영천센터 사무실 환경개선공사 2023년 07월 05 일 공사금액 : 一金 參百六拾萬圓 원정 PHONE 053-424-7300 / FAX 053-424-7301
2023. 4. 25. 체결된 계약	2023. 7. 17. 체결된 계약

[표 2-2] 폐업된 사업자로 발급된 비교견적서

청운상사 서울시 강동구 천호동 112-1 TEL. 02)823-9212 FAX.02)825-6710 사업자번호 : 212-23-48265 대표 박규광 	사업자등록상대조회 <table border="1"> <tr> <th>사업자등록번호</th><th>사업자등록상태</th></tr> <tr> <td>212-23-48265</td><td>폐업자 (부가가치세 일반과세자, 폐업일자:2022-06-30) 입니다.</td></tr> </table>	사업자등록번호	사업자등록상태	212-23-48265	폐업자 (부가가치세 일반과세자, 폐업일자:2022-06-30) 입니다.
사업자등록번호	사업자등록상태				
212-23-48265	폐업자 (부가가치세 일반과세자, 폐업일자:2022-06-30) 입니다.				
2024. 11. 20. 체결된 계약					

관련자 의견 대리 ㉠㉠㉠, 소장 ㉡㉡㉡은 위 행위 사실 모두를 인정하였고, 업무처리에 미흡한 부분 깊이 반성하며 위와 같은 사항이 추후 발생하지 않도록 직무에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○권역본부장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 계약업무를 철저히 하시기 바라며, 수의계약 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 아래와 같이 조치하시기 바랍니다. (주의)

관 련 자

소 속	직 위	성 명	담당기간	담당업무	현근무처	비 고
○○○○ 권역본부	대리	㉠㉠㉠	2023. 1. 1.~2023. 7. 13.	계약업무	○○○○ 권역본부	주의
○○○○ 권역본부	대리	㉡㉡㉡	2024. 2. 1.~2025. 2. 6.	계약업무	□□ 영업소 (소장)	주의